

저작재산권 양도 계약서

제0조(저작권 양도) ①‘양도인’은 본 계약 체결 후 ‘양도인’이 제작한 저작물 (보고서, 사진, 영상물, 음향, 일러스트, 도감, 공모전 입상작 등)에 대한 저작재산권 일체(복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권 등) 및 2차 저작물 작성권을 ‘교육부’에게 양도한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 ‘양도인’은 본 계약상의 저작물을 자유롭게 이용할 수 있다.

제0조(확인 및 보증) ‘양도인’은 ‘교육부’에게 다음 각 호의 사항을 확인하고 보증한다.

1. 대상저작물의 저작권양도계약을 체결하는데 필요한 권리를 적법하게 보유하고 있다는 것
2. 대상저작물의 내용이 제3자의 저작권, 인격권, 상표권을 비롯한 일체의 사적 권리를 침해하지 아니한다는 것
3. 본 계약을 체결하기 전 대상저작물의 제호 및 내용의 전부 또는 일부와 동일 또는 유사한 저작물을 제3자에게 양도하거나, 질권을 설정했다는 사실이 없다는 것
4. 대상저작물의 이용허락을 위한 설정계약의 유무

제0조(면책 등) 저작권이나 상표권, 기타 지식재산권의 침해를 원인으로 용역 결과물이 제3자의 권리를 침해하거나 또는 용역결과물로 인하여 제3자에게 손해가 발생하는 등 용역 결과물과 관련한 법적 분쟁이 발생한 경우에는 ‘양도인’은 자신의 비용과 노력으로 해당 분쟁을 해결하여야 하고, ‘교육부’를 전적으로 면책시켜야 한다.